



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

ACTA ACUERDO

ADENDA AL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA – FRACCIÓN HÚMEDOS (LICITACIÓN PÚBLICA N° 997-SIGAF/13) EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Señora Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, María Clara Muzzio, CUIT N° 27-28755948-3, con domicilio en la calle Martín García N° 344, piso 3°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL GCBA, y por la otra parte la firma AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A., CUIT N° 30-68377085-6, con domicilio legal en Tronador N° 4890 Piso 11, de esta Ciudad, representado en este acto por el Sr. Hernán Fabio Ibañez, CUIT N° 23-22993086-9, en su carácter de Representante Legal, y el Sr. Julio Abel Romero, CUIT N° 20-17172712-0, en su carácter de Representante Técnico, en adelante LA CONTRATISTA, ambas denominadas en conjunto como LAS PARTES, acuerdan celebrar la presente Acta acuerdo, en adelante el ACTA, conforme las consideraciones previas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES:

Que mediante la Ley 1.854 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de “Basura Cero”, el cual es definido como *el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos;*

Que la Ley N° 4.120 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), regulatoria del Servicio Público de Higiene Urbana, estableció entre los objetivos de tal servicio público su prestación eficiente, la regulación adecuada de la actividad de recolección y el mantenimiento de la higiene pública a efectos de prevenir daños en la salud y el medio ambiente;

Que por Decreto N° 162-AJG/13, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, el “GCBA”), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos” y facultó al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público a, entre otras cuestiones, dictar todos los actos que sean menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización, incluyendo la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así como rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable;

Que por Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 106-MAYEPGC/14, se aprobó la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos” adjudicándose la Zona 1 a la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A.;

Que el 27 de enero de 2014 el GCBA y LA CONTRATISTA suscribieron la respectiva contrata, fijando como fecha de inicio de las prestaciones el día 1 de octubre de 2014;

Que una vez implementado el sistema de “contenerización” diferenciada de residuos sólidos urbanos fracción húmedos, resultó necesario implementar mayores recursos de mano de obra y equipamiento en la zona adjudicada;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que en pos de brindar un servicio integral y eficaz se requirió establecer un régimen que permitiera remunerar los mayores recursos provistos por la empresa en la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la zona, toda vez que la provisión de los mismos resulta imprescindible para su correcta ejecución, así como para asegurar la salubridad pública, objetivos indelegables del Gobierno según la legislación en vigencia;

Que, actualmente, los mayores servicios y recursos que debieron afectarse a la ejecución del contrato se encuentran unificados en el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 27246050/18, que posteriormente fue prorrogada por veinticuatro (24) meses por el Acta acuerdo registrada bajo el N° 3940205/21;

Que, asimismo, en el marco de lo estipulado en el punto 22 del Anexo VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyo objetivo primordial es sostener la higiene e inducir a las buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos en las villas de emergencia, se encuentra vigente el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 22587104/21 correspondiente al Programa de Acción Social de la Zona de maras;

Que mediante Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 27111939/20 se reconocen los mayores gastos en los que incurre LA CONTRATISTA en concepto de locación de las bases y sub-bases operativas utilizadas para la logística y correcta operación del servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 14.1 de la Sección II del Anexo V del Pliego de Especificaciones Técnicas y artículos concordantes;

Que, paralelamente, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al brote de coronavirus (COVID-19) y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley Nacional N° 27.541;

Que, como consecuencia, el 7 de mayo de 2020 se sancionó la Ley N° 6.301 de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual en el artículo 1° se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/20, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, la cual fue prorrogada sucesivamente hasta la actualidad, a fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus SARS-CoV-2;

Que dicha medida se encuentra actualmente vigente conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 10-AJG/21;

Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, el Poder Ejecutivo nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que dicha circunstancia se extendió a través de sucesivas prórrogas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 8 de noviembre de 2020, fecha a partir de la cual comenzó a regir el nuevo régimen de distanciamiento social, preventivo y obligatorio con diferentes medidas para hacer frente a la pandemia y mitigar el impacto sanitario del SARS-CoV-2 conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20;

Que, a partir del 9 de abril de 2021, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21, modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/21 comenzó a regir un nuevo régimen de medidas de prevención estableciendo medidas especialmente restrictivas para las áreas consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, entre las cuales se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA);

Que las medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria fueron prorrogadas hasta el presente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494-PEN/21;

Que la prolongación en el tiempo de las circunstancias descriptas y, en particular, del aislamiento social, obligatorio y preventivo, ha perjudicado el funcionamiento del sector productivo y económico de la Ciudad evidenciando un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de su población;

Que, a este contexto debe agregarse que, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735-PEN/20, se estableció que, a partir de su entrada en vigencia y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al dos con 32/100 por ciento (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que, asimismo, el Decreto precitado estableció que, a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al uno con 40/100 por ciento (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que el 10 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional N° 27.606 que aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero de 2016, estableciendo diferentes medidas que resultan arbitrarias e inconstitucionales y que vulneran la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los derechos adquiridos por esta;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que, sin perjuicio de que la Ciudad ha cuestionado la normativa nacional precitada que reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación, esa decisión afecta la disponibilidad y percepción de los recursos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en ese contexto, se dictó la Ley N° 6.384 y mediante su artículo 14 se facultó al Poder Ejecutivo local, en el marco de sus competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, implicando la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad;

Que, por la sumatoria de las circunstancias expuestas, resulta necesario arbitrar las medidas para propiciar una redistribución de los recursos que resulte financiera y económicamente conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, como consecuencia, se torna imprescindible establecer nuevos términos del contrato que resulten de mayor beneficio para los intereses del Estado;

Que para preservar el interés público involucrado resulta oportuno tomar las medidas pertinentes en miras de generar un efectivo ahorro en beneficio de la Administración Pública local, sin que ello altere en modo alguno el objeto principal de la contratación celebrada;

Que, como consecuencia del análisis técnico pormenorizado realizado por la Dirección General de Limpieza, conforme IF-2021-26851929-GCABA-DGLIM, resulta plausible realizar una disminución de hasta el cuatro por ciento (4%) sobre la certificación mensual por la prestación del servicio presentada por la contratista;

Que la mentada disminución deberá efectuarse sobre la rentabilidad de la prestación del servicio, sin que la misma implique, bajo ningún concepto, ser trasladada a la reducción del personal de higiene de la empresa, ni en la cantidad, ni en la calidad de la prestación del servicio;

Que, a tales efectos, señala Cassagne que *...la 'potestas variandi' puede relacionarse con dos principios fundamentales del contrato administrativo: a) el de la 'lex contractus', articulado en el Art. 1.197 del Código Civil, aplicable al derecho administrativo con las peculiaridades de esta disciplina; y b) el principio de la inalterabilidad del contrato que tiende a preservar la igualdad de los terceros ante los beneficios públicos. En el primer supuesto, el 'pacta sunt servanda' impide que el poder modificador altere la ecuación económico financiera del contrato administrativo, mientras que, en el segundo, la 'potestas variandi' no se ejerce como una excepción al principio de la inalterabilidad del contrato, sino que juega como un supuesto de articulación entre la finalidad y el contenido de las obligaciones concretamente asumidas por ambas partes. Esta compatibilidad entre la potestad modificatoria y el principio de inalterabilidad es la que permite que la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el cambio de circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo que será lícito y justo en cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias, esto es, cualquiera que hubiera sido el contratista seleccionado*



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

en condiciones normales y en la medida en que no se suprima el riesgo empresario (CASSAGNE, Juan Carlos, Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, 1995, páginas 128/129);

Que resulta necesario asegurar el beneficio económico obtenido mediante dicha disminución durante un plazo suficiente que asegure a largo plazo la recomposición financiera del GCBA sin que esto afecta la ecuación económico financiera para las PARTES más allá del umbral de tolerancia del contrato;

Que, asimismo, el mencionado informe pone de manifiesto que, para que una medida de dicha envergadura no vulnere la ecuación económico-financiera del contrato de modo tal que afecte la viabilidad del mismo, resulta necesario realizar una extensión del término del contrato por al menos un plazo de cuatro (4) años;

Que, en igual sentido, en función de la quita estipulada resulta necesario reevaluar los requerimientos establecidos en el artículo 48 inciso k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y concordantes sobre innovación, en cuanto a la provisión de contenedores y equipamiento por parte de LA CONTRATISTA, a fin de compatibilizarlo con la nueva tipología y tecnología de equipamiento que la Ciudad pretende incorporar y viene incorporando a fin de mejorar los servicios;

Que, en la misma línea de ideas, el GCBA evaluó asumir el reconocimiento del adicional remunerativo correspondiente al reconocimiento de antigüedad y vacaciones de los operarios afectados al servicio dentro de la nómina de LA CONTRATISTA, a partir de la entrada en vigencia de la prórroga de plazo contractual que se propicia, siempre que el reconocimiento se corresponda con dicho período;

Que, realizado el análisis pertinente, el diferimiento financiero consecuencia de la reducción que se propicia resulta un beneficio para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encima del impacto económico a futuro que implica el asumir el costo de las innovaciones relativas a contenedores y equipamientos y del reconocimiento de adicionales por antigüedad y vacaciones, siendo que ante el escenario de una nueva licitación, dichos costos pasarían a formar parte del nuevo contrato de todas formas a partir de la absorción del personal por parte de las nuevas contratistas exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, a los fines de asegurar la recomposición económico financiera del GCBA a largo plazo, teniendo en cuenta la insostenible prolongación en el tiempo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, siendo que, por caso, en la República Argentina, afrontamos recientemente el arrecio de una segunda ola de contagios de COVID-19 con foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires, resulta necesario requerir un esfuerzo de LA CONTRATISTA manteniendo un descuento sobre la certificación de dicho período dentro de los parámetros indicados supra;

Que, si bien el Artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la cláusula décima del Contrato celebrado entre el GCBA y la Contratista establecen las bases para la ampliación o disminución del servicio adjudicado, desde el punto de vista de la prelación normativa, la legislación dictada a partir de la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia del COVID-19 es de carácter imperativo y por ello se aplica de pleno derecho al plexo jurídico que rige el contrato, incluido sus normas supletorias, imponiendo una interpretación acorde con la emergencia en los supuestos específicos en que corresponda;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que, por Ley de Ministerios N° 6.292, según texto consolidado por Ley N° 6.347, se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad sustituyendo al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el Ministerio Espacio Público e Higiene Urbana en lo atinente a la *regulación, control y administración de los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación, reciclaje y disposición de los residuos*;

Que la Subsecretaría de Higiene Urbana, autoridad de aplicación del contrato de marras, depende de este Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana conforme Decreto N° 463/19 y modificatorio.

En virtud de lo expuesto, LAS PARTES convienen suscribir la presente ACTA, de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan prorrogar el contrato por un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de vencimiento del mismo bajo idénticas condiciones a las adjudicadas. En virtud de ello, el vencimiento del contrato operará el 30 de septiembre de 2028.

Sin perjuicio de lo anterior, mantiene plena vigencia, la facultad de prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas por un período de hasta doce (12) meses establecida en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan aplicar un descuento del cuatro por ciento (4 %) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2024 en relación con el contrato correspondiente a la Zona N° 1 del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos (Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13). El descuento se aplicará sobre el valor de las tareas tomando en consideración hasta la última redeterminación que le fuera aplicable solo para el servicio básico, quedando excluidos los mayores servicios, el Programa de Acción Social y el reconocimiento de gasto por alquiler de bases operativas.

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES acuerdan que el descuento establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA por un descuento en idénticas condiciones por el dos por ciento (2%) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES acuerdan que el descuento referido en las CLÁUSULA SEGUNDA Y TERCERA no podrá ser trasladado, bajo ningún concepto, a la reducción del personal de higiene ni a la cantidad y/o calidad de la prestación del servicio.

CLÁUSULA QUINTA: El GCBA asume el costo mensual del adicional por antigüedad y vacaciones del salario correspondiente a los operarios de LA CONTRATISTA efectivamente afectados a la prestación del servicio en la proporción correspondiente a lo trabajado a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

El costo asumido por el GCBA tiene un tope máximo equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA TERCERA para el mes correspondiente al reconocimiento.



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

CLÁUSULA SEXTA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, la provisión y reposición de contenedores por cualquier causa en los términos del artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana u organismo que en un futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA.

Los contenedores deberán cumplir con las mismas características técnicas establecidas en el artículo 10.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Lo establecido en la presente cláusula no afecta el resto de las obligaciones establecidas en la documentación contractual para LA CONTRATISTA en relación con los contenedores para su control, su limpieza y desinfección, su mantenimiento preventivo y correctivo, comunicación al vecino y la responsabilidad que de ello se derive. Asimismo, LAS PARTES acuerdan ratificar la vigencia del procedimiento aprobado por Disposición N° 62-DGLIM/20 para el reconocimiento de los gastos derivados por contenedores vandalizados.

CLÁUSULA SÉPTIMA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, las inversiones referidas al reemplazo, renovación, adaptación e incremento de flota por cualquier causa conforme con el Plan de Equipamiento establecido en el artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de los artículos 13.2 y 13.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas y de los artículos concordantes del contrato deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza u organismo que en un futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA. Cuando las unidades superen la antigüedad máxima de diez (10) años, la Dirección General de Limpieza u organismo que en un futuro lo reemplace, podrá determinar la no sustitución si se acredita que las mismas aún son plenamente operativas y funcionales.

CLÁUSULA OCTAVA: El tope de las erogaciones correspondientes a lo establecido en las CLÁUSULAS SEXTA y SÉPTIMA en conjunto, es equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA SEGUNDA Y CLÁUSULA TERCERA.

A partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato, dicho tope deberá tener en cuenta también los reconocimientos que se realicen en el marco de lo dispuesto en la CLÁUSULA QUINTA.

CLÁUSULA NOVENA: LA CONTRATISTA se obliga a presentar ante la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA la adecuación correspondiente de la garantía de cumplimiento del contrato establecida en el artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la suscripción de la presente.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todas las obligaciones contractuales previamente establecidas que no fueran expresamente modificadas por medio de la presente ACTA mantienen su eficacia durante la vigencia del contrato.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: LAS PARTES se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus representantes, las diferencias que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o ejecución de la presente ACTA. De no ser ello posible, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios legales en los indicados en el encabezado, donde se tendrá por validas todas las notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido en la Resolución N° 77-PG/06. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante notificación fehaciente entre LAS PARTES.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se formaliza la presente ACTA, firmándose tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los del mes de septiembre de 2021.

He, na 15-9
22983086

ARQ. JULIO A. ROMERO
REPRESENTANTE TÉCNICO



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

ACTA ACUERDO

ADENDA AL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA – FRACCIÓN HÚMEDOS (LICITACIÓN PÚBLICA N° 997-SIGAF/13) EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Señora Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, María Clara Muzzio, CUIT N° 27-28755948-3, con domicilio en la calle Martín García N° 344, piso 3°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL GCBA, y por la otra parte la firma CLIBA INGENIERIA URBANA S.A., CUIT N° 30-69233272-1, con domicilio legal en Avenida Alem N° 1050, piso 9°, de esta Ciudad, representado en este acto por el Sr. Gustavo Delgado, CUIT N° 20-12311226-2, en su carácter de Representante Legal, y el Sr. Guillermo David Virano, CUIT N° 20-17836963-7, en su carácter de Representante Técnico, en adelante LA CONTRATISTA, ambas denominadas en conjunto como LAS PARTES, acuerdan celebrar la presente Acta acuerdo, en adelante el ACTA, conforme las consideraciones previas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES:

Que mediante la Ley 1.854 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de “Basura Cero”, el cual es definido como *el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos;*

Que la Ley N° 4.120 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), regulatoria del Servicio Público de Higiene Urbana, estableció entre los objetivos de tal servicio público su prestación eficiente, la regulación adecuada de la actividad de recolección y el mantenimiento de la higiene pública a efectos de prevenir daños en la salud y el medio ambiente;

Que por Decreto N° 162-AJG/13, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, el “GCBA”), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos” y facultó al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público a, entre otras cuestiones, dictar todos los actos que sean menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización, incluyendo la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así como rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable;

Que por Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 106-MAYEPGC/14, se aprobó la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos” adjudicándose la Zona 2 a la empresa CLIBA INGENIERIA URBANA S.A.;

Que el 27 de enero de 2014 el GCBA y LA CONTRATISTA suscribieron la respectiva contrata, fijando como fecha de inicio de las prestaciones el día 1 de octubre de 2014;

Que una vez implementado el sistema de “contenerización” diferenciada de residuos sólidos urbanos fracción húmedos, resultó necesario implementar mayores recursos de mano de obra y equipamiento en la zona adjudicada;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que en pos de brindar un servicio integral y eficaz se requirió establecer un régimen que permitiera remunerar los mayores recursos provistos por la empresa en la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la zona, toda vez que la provisión de los mismos resulta imprescindible para su correcta ejecución, así como para asegurar la salubridad pública, objetivos indelegables del Gobierno según la legislación en vigencia;

Que, actualmente, los mayores servicios y recursos que debieron afectarse a la ejecución del contrato se encuentran unificados en el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 27251303/18, que posteriormente fue prorrogada por veinticuatro (24) meses por el Acta acuerdo registrada bajo el N° 3941012/21;

Que, paralelamente, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al brote de coronavirus (COVID-19) y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley Nacional N° 27.541;

Que, como consecuencia, el 7 de mayo de 2020 se sancionó la Ley N° 6.301 de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual en el artículo 1° se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/20, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, la cual fue prorrogada sucesivamente hasta la actualidad, a fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus SARS-CoV-2;

Que dicha medida se encuentra actualmente vigente conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 10-AJG/21;

Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, el Poder Ejecutivo nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;

Que dicha circunstancia se extendió a través de sucesivas prórrogas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 8 de noviembre de 2020, fecha a partir de la cual comenzó a regir el nuevo régimen de distanciamiento social, preventivo y obligatorio con diferentes medidas para hacer frente a la pandemia y mitigar el impacto sanitario del SARS-CoV-2 conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20;

Que, a partir del 9 de abril de 2021, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21, modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/21 comenzó a regir un nuevo régimen de medidas de prevención estableciendo medidas especialmente restrictivas para las áreas consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, entre las cuales se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA);

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que las medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria fueron prorrogadas hasta el presente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494/21;

Que la prolongación en el tiempo de las circunstancias descriptas y, en particular, del aislamiento social, obligatorio y preventivo, ha perjudicado el funcionamiento del sector productivo y económico de la Ciudad evidenciando un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de su población;

Que, a este contexto debe agregarse que, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735-PEN/20, se estableció que, a partir de su entrada en vigencia y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al dos con 32/100 por ciento (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que, asimismo, el Decreto precitado estableció que, a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al uno con 40/100 por ciento (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que el 10 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional N° 27.606 que aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero de 2016, estableciendo diferentes medidas que resultan arbitrarias e inconstitucionales y que vulneran la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los derechos adquiridos por esta;

Que, sin perjuicio de que la Ciudad ha cuestionado la normativa nacional precitada que reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación, esa decisión afecta la disponibilidad y percepción de los recursos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en ese contexto, se dictó la Ley N° 6.384 y mediante su artículo 14 se facultó al Poder Ejecutivo local, en el marco de sus competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, implicando la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que, por la sumatoria de las circunstancias expuestas, resulta necesario arbitrar las medidas para propiciar una redistribución de los recursos que resulte financiera y económicamente conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, como consecuencia, se torna imprescindible establecer nuevos términos del contrato que resulten de mayor beneficio para los intereses del Estado;

Que para preservar el interés público involucrado resulta oportuno tomar las medidas pertinentes en miras de generar un efectivo ahorro en beneficio de la Administración Pública local, sin que ello altere en modo alguno el objeto principal de la contratación celebrada;

Que, como consecuencia del análisis técnico pormenorizado realizado por la Dirección General de Limpieza, conforme IF-2021-26848494-GCABA-DGLIM resulta plausible realizar una disminución de hasta el cuatro por ciento (4%) sobre la certificación mensual por la prestación del servicio presentada por la contratista;

Que la mentada disminución deberá efectuarse sobre la rentabilidad de la prestación del servicio básico, sin que la misma implique, bajo ningún concepto, ser trasladada a la reducción del personal de higiene de la empresa, ni en la cantidad, ni en la calidad de la prestación del servicio;

Que, a tales efectos, señala Cassagne que *...la 'potestas variandi' puede relacionarse con dos principios fundamentales del contrato administrativo: a) el de la 'lex contractus', articulado en el Art. 1.197 del Código Civil, aplicable al derecho administrativo con las peculiaridades de esta disciplina; y b) el principio de la inalterabilidad del contrato que tiende a preservar la igualdad de los terceros ante los beneficios públicos. En el primer supuesto, el 'pacta sunt servanda' impide que el poder modificador altere la ecuación económico financiera del contrato administrativo, mientras que, en el segundo, la 'potestas variandi' no se ejerce como una excepción al principio de la inalterabilidad del contrato, sino que juega como un supuesto de articulación entre la finalidad y el contenido de las obligaciones concretamente asumidas por ambas partes. Esta compatibilidad entre la potestad modificadoria y el principio de inalterabilidad es la que permite que la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el cambio de circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo que será lícito y justo en cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias, esto es, cualquiera que hubiera sido el contratista seleccionado en condiciones normales y en la medida en que no se suprima el riesgo empresario (CASSAGNE, Juan Carlos, Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, 1995, páginas 128/129);*

Que resulta necesario asegurar el beneficio económico obtenido mediante dicha disminución durante un plazo suficiente que asegure a largo plazo la recomposición financiera del GCBA sin que esto afecte la ecuación económico financiera para las PARTES más allá del umbral de tolerancia del contrato;

Que, asimismo, el mencionado informe pone de manifiesto que, para que una medida de dicha envergadura no vulnere la ecuación económico-financiera del contrato de modo tal que afecte la viabilidad del mismo, resulta necesario realizar una extensión del término del contrato por al menos un plazo de cuatro (4) años;

Que, en igual sentido, en función de la quita estipulada resulta necesario reevaluar los requerimientos establecidos en el artículo 48 inciso k) del Pliego de Bases y Condiciones

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Particulares y concordantes sobre innovación, en cuanto a la provisión de contenedores y equipamiento por parte de LA CONTRATISTA, a fin de compatibilizarlo con la nueva tipología y tecnología de equipamiento que la Ciudad pretende incorporar y viene incorporando a fin de mejorar los servicios;

Que, en la misma línea de ideas, el GCBA evaluó asumir el reconocimiento adicional remunerativo correspondiente al reconocimiento de antigüedad y vacaciones de los operarios afectados al servicio dentro de la nómina de LA CONTRATISTA a partir de la entrada en vigencia de la prórroga de plazo contractual que se propicia, siempre que el reconocimiento se corresponda con dicho período;

Que, realizado el análisis pertinente, el diferimiento financiero consecuencia de la reducción que se propicia resulta un beneficio para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encima del impacto económico a futuro que implica el asumir el costo de las innovaciones relativas a contenedores y equipamientos y del reconocimiento de adicionales por antigüedad y vacaciones, siendo que ante el escenario de una nueva licitación, dichos costos pasarían a formar parte del nuevo contrato de todas formas a partir de la absorción del personal por parte de las nuevas contratistas exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, a los fines de asegurar la recomposición económico financiera del GCBA a largo plazo, teniendo en cuenta la insostenible prolongación en el tiempo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, siendo que, por caso, en la República Argentina, afrontamos recientemente el arrecio de una segunda ola de contagios de COVID-19 con foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires, resulta necesario requerir un esfuerzo de LA CONTRATISTA manteniendo un descuento sobre la certificación de dicho período dentro de los parámetros indicados supra;

Que, si bien el Artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la cláusula décima del Contrato celebrado entre el GCBA y la Contratista establecen las bases para la ampliación o disminución del servicio adjudicado, desde el punto de vista de la prelación normativa, la legislación dictada a partir de la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia del COVID-19 es de carácter imperativo y por ello se aplica de pleno derecho al plexo jurídico que rige el contrato, incluido sus normas supletorias, imponiendo una interpretación acorde con la emergencia en los supuestos específicos en que corresponda;

Que LA CONTRATISTA ha sido notificada de la presente medida y ha prestado conformidad mediante las constancias obrantes en el EX-2021- 10100888- -GCABA-MEPHUGC ;

Que, por Ley de Ministerios N° 6.292, según texto consolidado por Ley N° 6.347, se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad sustituyendo al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el Ministerio Espacio Público e Higiene Urbana en lo atinente a la *regulación, control y administración de los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación, reciclaje y disposición de los residuos*;

Que la Subsecretaría de Higiene Urbana, autoridad de aplicación del contrato de marras, depende de este Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana conforme Decreto N° 463/19 y modificatorio.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

En virtud de lo expuesto, LAS PARTES convienen suscribir la presente ACTA, de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan prorrogar el contrato por un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de vencimiento del mismo bajo idénticas condiciones a las adjudicadas. En virtud de ello, el vencimiento del contrato operará el 30 de septiembre de 2028.

Sin perjuicio de lo anterior, mantiene plena vigencia, la facultad de prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas por un período de hasta doce (12) meses establecida en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan aplicar un descuento del cuatro por ciento (4%) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2024 en relación con el contrato correspondiente a la Zona N° 2 del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos (Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13). El descuento se aplicará sobre el valor de las tareas tomando en consideración hasta la última redeterminación que le fuera aplicable solo para el servicio básico, quedando excluidos los mayores servicios.

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES acuerdan sustituir el descuento establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA por un descuento en idénticas condiciones por el dos por ciento (2%) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES acuerdan que el descuento referido en la CLÁUSULA SEGUNDA y en la CLÁUSULA TERCERA no podrá ser trasladado, bajo ningún concepto, a la reducción del personal de higiene ni a la cantidad y/o calidad de la prestación del servicio.

CLÁUSULA QUINTA: El GCBA asume el costo mensual del adicional por antigüedad y vacaciones del salario correspondiente a los operarios de LA CONTRATISTA efectivamente afectados a la prestación del servicio en la proporción correspondiente a lo trabajo a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

El costo asumido por el GCBA tiene un tope máximo equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA TERCERA para el mes correspondiente al reconocimiento.

CLÁUSULA SEXTA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, la provisión y reposición de contenedores por cualquier causa en los términos del artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana u organismo que en el futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA.

Los contenedores deberán cumplir con las mismas características técnicas establecidas en el artículo 10.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Lo establecido en la presente cláusula no afecta el resto de las obligaciones establecidas en la documentación contractual para LA CONTRATISTA en relación con los contenedores para su control, su limpieza y desinfección, su mantenimiento preventivo y correctivo, comunicación al vecino y la responsabilidad que de ello se derive. Asimismo, LAS PARTES acuerdan ratificar la vigencia del procedimiento aprobado por Disposición N° 62-DGLIM/20 para el reconocimiento de los gastos derivados por contenedores vandalizados.

CLÁUSULA SÉPTIMA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, las inversiones referidas al reemplazo, renovación, adaptación e incremento de flota por cualquier causa conforme con el Plan de Equipamiento establecido en el artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de los artículos 13.2 y 13.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas y de los artículos concordantes del contrato deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza u organismo que en el futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA. Cuando las unidades superen la antigüedad máxima de diez (10) años, la Dirección General de Limpieza u organismo que en el futuro lo reemplace podrá determinar la no sustitución si se acredita que las mismas aún son plenamente operativas y funcionales.

CLÁUSULA OCTAVA: El tope de las erogaciones correspondientes a lo establecido en las CLÁUSULAS SEXTA y SÉPTIMA en conjunto, es equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA SEGUNDA y CLÁUSULA TERCERA.

A partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato, dicho tope deberá tener en cuenta también los reconocimientos que se realicen en el marco de lo dispuesto en la CLÁUSULA QUINTA.

CLÁUSULA NOVENA: LA CONTRATISTA se obliga a presentar ante la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA la adecuación correspondiente de la garantía de cumplimiento del contrato establecida en el artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la suscripción de la presente.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todas las obligaciones contractuales previamente establecidas que no fueran expresamente modificadas por medio de la presente ACTA mantienen su eficacia durante la vigencia del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: LAS PARTES se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus representantes, las diferencias que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o ejecución de la presente ACTA. De no ser ello posible, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios legales en los indicados en el encabezado, donde se tendrá por válidas todas las notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido en la Resolución N°

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

77-PG/06. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante notificación fehaciente entre LAS PARTES.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se formaliza la presente ACTA, firmándose tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los del mes de septiembre de 2021.

GUSTAVO DELGADO



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

ACTA ACUERDO

ADENDA AL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA – FRACCIÓN HÚMEDOS (LICITACIÓN PÚBLICA N° 997-SIGAF/13) EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Señora Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, María Clara Muzzio, CUIT N° 27-28755948-3, con domicilio en la calle Martín García N° 344, piso 3°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL GCBA, y por la otra parte la firma SOLBAYRES S.A., CUIT N° 30-71438150-0, con domicilio legal en Av. Libertador N° 5936 Piso 6, de esta Ciudad, representado en este acto por el Sr. Claudio Marcelo Vázquez, CUIT N° 20-22589643-8, en su carácter de Representante Técnico, en adelante LA CONTRATISTA, ambas denominadas en conjunto como LAS PARTES, acuerdan celebrar la presente Acta acuerdo, en adelante el ACTA, conforme las consideraciones previas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES:

Que mediante la Ley 1.854 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de “Basura Cero”, el cual es definido como *el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos;*

Que la Ley N° 4.120 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), regulatoria del Servicio Público de Higiene Urbana, estableció entre los objetivos de tal servicio público su prestación eficiente, la regulación adecuada de la actividad de recolección y el mantenimiento de la higiene pública a efectos de prevenir daños en la salud y el medio ambiente;

Que por Decreto N° 162-AJG/13, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, el “GCBA”), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos” y facultó al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público a, entre otras cuestiones, dictar todos los actos que sean menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización, incluyendo la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así como rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable;

Que por Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 106-MAYEPGC/14, se aprobó la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos” adjudicándose la Zona 3 a la empresa SOLBAYRES S.A.;

Que el 28 de enero de 2014 el GCBA y LA CONTRATISTA suscribieron la respectiva contrata, fijando como fecha de inicio de las prestaciones el día 1 de octubre de 2014;

Que en pos de brindar un servicio integral y eficaz se requirió establecer un régimen que permitiera remunerar los mayores recursos provistos por la empresa en la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la zona, toda vez que la provisión de los mismos resulta

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

imprescindible para su correcta ejecución, así como para asegurar la salubridad pública, objetivos indelegables del Gobierno según la legislación en vigencia;

Que una vez implementado el sistema de "contenerización" diferenciada de residuos sólidos urbanos fracción húmedos, resultó necesario implementar mayores recursos de mano de obra y equipamiento en la zona adjudicada;

Que, actualmente, los mayores servicios y recursos que debieron afectarse a la ejecución del contrato se encuentran unificados en el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 27311859/18, que posteriormente fue prorrogada por veinticuatro (24) meses por el Acta acuerdo registrada bajo el N° 3940477/21;

Que, asimismo, en el marco de lo estipulado en el punto 22 del Anexo VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyo objetivo primordial es sostener la higiene e inducir a las buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos en las villas de emergencia, se encuentra vigente el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 22254787/21 correspondiente al Programa de Acción Social de la Zona de marras;

Que mediante Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 27114093/20 se reconocen los mayores gastos en los que incurre LA CONTRATISTA en concepto de locación de las bases y sub-bases operativas utilizadas para la logística y correcta operación del servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 14.1 de la Sección II del Anexo V del Pliego de Especificaciones Técnicas y artículos concordantes;

Que, paralelamente, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al brote de coronavirus (COVID-19) y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley Nacional N° 27.541;

Que, como consecuencia, el 7 de mayo de 2020 se sancionó la Ley N° 6.301 de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual en el artículo 1° se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/20, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, la cual fue prorrogada sucesivamente hasta la actualidad, a fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus SARS-CoV-2;

Que dicha medida se encuentra actualmente vigente conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 11-AJG/21;

Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, el Poder Ejecutivo nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;

Que dicha circunstancia se extendió a través de sucesivas prórrogas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 8 de noviembre de 2020, fecha a partir de la cual comenzó a regir el nuevo régimen de distanciamiento social, preventivo y obligatorio con diferentes medidas para hacer frente a la pandemia y mitigar el impacto sanitario del SARS-CoV-2 conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20;

Que, a partir del 9 de abril de 2021, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21, modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/21 comenzó a regir un nuevo régimen de medidas de prevención estableciendo medidas especialmente restrictivas para las áreas consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, entre las cuales se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), medidas que fueron prorrogadas hasta el 30 de septiembre de 2021 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494-PEN/21;

Que la prolongación en el tiempo de las circunstancias descriptas y, en particular, del aislamiento social, obligatorio y preventivo, ha perjudicado el funcionamiento del sector productivo y económico de la Ciudad evidenciando un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de su población;

Que, a este contexto debe agregarse que, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735-PEN/20, se estableció que, a partir de su entrada en vigencia y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al dos con 32/100 por ciento (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que, asimismo, el Decreto precitado estableció que, a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al uno con 40/100 por ciento (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que el 10 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional N° 27.606 que aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero de 2016, estableciendo diferentes medidas que resultan arbitrarias e inconstitucionales y que vulneran la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los derechos adquiridos por esta;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que, sin perjuicio de que la Ciudad ha cuestionado la normativa nacional precitada que reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación, esa decisión afecta la disponibilidad y percepción de los recursos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en ese contexto, se dictó la Ley N° 6.384 y mediante su artículo 14 se facultó al Poder Ejecutivo local, en el marco de sus competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, implicando la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad;

Que, por la sumatoria de las circunstancias expuestas, resulta necesario arbitrar las medidas para propiciar una redistribución de los recursos que resulte financiera y económicamente conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, como consecuencia, se torna imprescindible establecer nuevos términos del contrato que resulten de mayor beneficio para los intereses del Estado;

Que para preservar el interés público involucrado resulta oportuno tomar las medidas pertinentes en miras de generar un efectivo ahorro en beneficio de la Administración Pública local, sin que ello altere en modo alguno el objeto principal de la contratación celebrada;

Que, como consecuencia del análisis técnico pormenorizado realizado por la Dirección General de Limpieza conforme IF-2021-26853211-GCABA-DGLIM resulta plausible realizar una disminución adicional a la acordada mediante el Acta Acuerdo N° 13588592/21 de hasta el cuatro por ciento (4%) sobre la certificación mensual por la prestación del servicio presentada por la contratista;

Que la mentada disminución deberá efectuarse sobre la rentabilidad de la prestación del servicio básico, sin que la misma implique, bajo ningún concepto, ser trasladada a la reducción del personal de higiene de la empresa, ni en la cantidad, ni en la calidad de la prestación del servicio;

Que, a tales efectos, señala Cassagne que *...la 'potestas variandi' puede relacionarse con dos principios fundamentales del contrato administrativo: a) el de la 'lex contractus', articulado en el Art. 1.197 del Código Civil, aplicable al derecho administrativo con las peculiaridades de esta disciplina; y b) el principio de la inalterabilidad del contrato que tiende a preservar la igualdad de los terceros ante los beneficios públicos. En el primer supuesto, el 'pacta sunt servanda' impide que el poder modificatorio altere la ecuación económico financiera del contrato administrativo, mientras que, en el segundo, la 'potestas variandi' no se ejerce como una excepción al principio de la inalterabilidad del contrato, sino que juega como un supuesto de articulación entre la finalidad y el contenido de las obligaciones concretamente asumidas por ambas partes. Esta compatibilidad entre la potestad modificatoria y el principio de inalterabilidad es la que permite que la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el cambio de circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo que será*

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

lícito y justo en cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias, esto es, cualquiera que hubiera sido el contratista seleccionado en condiciones normales y en la medida en que no se suprima el riesgo empresario (CASSAGNE, Juan Carlos, Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, 1995, páginas 128/129);

Que resulta necesario asegurar el beneficio económico obtenido mediante dicha disminución durante un plazo suficiente que asegure a largo plazo la recomposición financiera del GCBA sin que esto afecta la ecuación económico financiera para las PARTES más allá del umbral de tolerancia del contrato;

Que, asimismo, el mencionado informe pone de manifiesto que, para que una medida de dicha envergadura no vulnere la ecuación económico-financiera del contrato de modo tal que afecte la viabilidad del mismo, resulta necesario realizar una extensión del término del contrato por al menos un plazo de cuatro (4) años;

Que, en igual sentido, en función de la quita estipulada resulta necesario reevaluar los requerimientos establecidos en el artículo 48 inciso k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y concordantes sobre innovación, en cuanto a la provisión de contenedores y equipamiento por parte de LA CONTRATISTA, a fin de compatibilizarlo con la nueva tipología y tecnología de equipamiento que la Ciudad pretende incorporar y viene incorporando a fin de mejorar los servicios;

Que, en la misma línea de ideas, el GCBA evaluó asumir el reconocimiento del adicional remunerativo correspondiente al reconocimiento de antigüedad y vacaciones de los operarios afectados al servicio dentro de la nómina de LA CONTRATISTA a partir de la entrada en vigencia de la prórroga de plazo contractual que se propicia, siempre que el reconocimiento se corresponda con dicho período;

Que, realizado el análisis pertinente, el diferimiento financiero consecuencia de la reducción que se propicia resulta un beneficio para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encima del impacto económico a futuro que implica el asumir el costo de las innovaciones relativas a contenedores y equipamientos y del reconocimiento de adicionales por antigüedad y vacaciones, siendo que ante el escenario de una nueva licitación, dichos costos pasarían a formar parte del nuevo contrato de todas formas a partir de la absorción del personal por parte de las nuevas contratistas exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, a los fines de asegurar la recomposición económico financiera del GCBA a largo plazo, teniendo en cuenta la insostenible prolongación en el tiempo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, siendo que, por caso, en la República Argentina, afrontamos recientemente el arrecio de una segunda ola de contagios de COVID-19 con foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires, resulta necesario requerir un esfuerzo de LA CONTRATISTA manteniendo un descuento sobre la certificación de dicho período dentro de los parámetros indicados supra;

Que, si bien el Artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la cláusula décima del Contrato celebrado entre el GCBA y la Contratista establecen las bases para la ampliación o disminución del servicio adjudicado, desde el punto de vista de la prelación normativa, la legislación dictada a partir de la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia del COVID-19

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

es de carácter imperativo y por ello se aplica de pleno derecho al plexo jurídico que rige el contrato, incluido sus normas supletorias, imponiendo una interpretación acorde con la emergencia en los supuestos específicos en que corresponda;

Que, por Ley de Ministerios N° 6.292, según texto consolidado por Ley N° 6.347, se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad sustituyendo al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el Ministerio Espacio Público e Higiene Urbana en lo atinente a la *regulación, control y administración de los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación, reciclaje y disposición de los residuos*;

Que la Subsecretaría de Higiene Urbana, autoridad de aplicación del contrato de marras, depende de este Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana conforme Decreto N° 463/19 y modificatorio.

En virtud de lo expuesto, LAS PARTES convienen suscribir la presente ACTA, de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan prorrogar el contrato por un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de vencimiento del mismo bajo idénticas condiciones a las adjudicadas. En virtud de ello, el vencimiento del contrato operará el 30 de septiembre de 2028.

Sin perjuicio de lo anterior, mantiene plena vigencia, la facultad de prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas por un período de hasta doce (12) meses establecida en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan aplicar un descuento del cuatro por ciento (4 %) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2024 en relación con el contrato correspondiente a la Zona N° 3 del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos (Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13). El descuento se aplicará sobre el valor de las tareas tomando en consideración hasta la última redeterminación que le fuera aplicable solo para el servicio básico, quedando excluidos los mayores servicios, el Programa de Acción Social y el reconocimiento de gasto por alquiler de bases operativas.

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES acuerdan que el descuento establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA por un descuento en idénticas condiciones por el dos por ciento (2%) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES acuerdan que el descuento referido en las CLÁUSULAS SEGUNDA y en la CLÁUSULA TERCERA no podrá ser trasladado, bajo ningún concepto, a la reducción del personal de higiene ni a la cantidad y/o calidad de la prestación del servicio.

CLÁUSULA QUINTA: El GCBA asume el costo mensual del adicional por antigüedad y vacaciones del salario correspondiente a los operarios de LA CONTRATISTA efectivamente afectados a la prestación del servicio en la proporción correspondiente a lo trabajado a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

El costo asumido por el GCBA tiene un tope máximo equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA TERCERA para el mes correspondiente al reconocimiento.

CLÁUSULA SEXTA: LAS PARTES acuerdan que a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, la provisión y reposición de contenedores por cualquier causa en los términos del artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana u organismo que en un futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA.

Los contenedores deberán cumplir con las mismas características técnicas establecidas en el artículo 10.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Lo establecido en la presente cláusula no afecta el resto de las obligaciones establecidas en la documentación contractual para LA CONTRATISTA en relación con los contenedores para su control, su limpieza y desinfección, su mantenimiento preventivo y correctivo, comunicación al vecino y la responsabilidad que de ello se derive. Asimismo, LAS PARTES acuerdan ratificar la vigencia del procedimiento aprobado por Disposición N° 62-DGLIM/20 para el reconocimiento de los gastos derivados por contenedores vandalizados.

CLÁUSULA SÉPTIMA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, las inversiones referidas al reemplazo, renovación, adaptación e incremento de flota por cualquier causa conforme con el Plan de Equipamiento establecido en el artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de los artículos 13.2 y 13.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas y de los artículos concordantes del contrato deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza u organismo que en un futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA. Cuando las unidades superen la antigüedad máxima de diez (10) años, la Dirección General de Limpieza u organismo que en un futuro lo reemplace, podrá determinar la no sustitución si se acredita que las mismas aun son plenamente operativas y funcionales.

CLÁUSULA OCTAVA: El tope de las erogaciones correspondientes a lo establecido en las CLÁUSULAS SEXTA y SÉPTIMA en conjunto, es equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA SEGUNDA y CLÁUSULA TERCERA.

A partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato, dicho tope deberá tener en cuenta también los reconocimientos que se realicen en el marco de lo dispuesto en la CLÁUSULA QUINTA.

CLÁUSULA NOVENA: LA CONTRATISTA se obliga a presentar ante la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA la adecuación correspondiente de la garantía de cumplimiento del contrato establecida en el artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la suscripción de la presente.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

CLÁUSULA DÉCIMA: Todas las obligaciones contractuales previamente establecidas que no fueran expresamente modificadas por medio de la presente ACTA mantienen su eficacia durante la vigencia del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus representantes, las diferencias que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o ejecución de la presente ACTA. De no ser ello posible, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios legales en los indicados en el encabezado, donde se tendrá por validas todas las notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido en la Resolución N° 77-PG/06. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante notificación fehaciente entre LAS PARTES.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se formaliza la presente ACTA, firmándose tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los del mes de octubre de 2021.

CDOR. CLAUDIO MARCELO VAZQUEZ
Apoderado
SOLBAYRES S.A.



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

ACTA ACUERDO

ADENDA AL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA – FRACCIÓN HÚMEDOS (LICITACIÓN PÚBLICA N° 997-SIGAF/13) EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Señora Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, María Clara Muzzio, CUIT N° 27-28755948-3, con domicilio en la calle Martín García N° 344, piso 3°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL GCBA, y por la otra parte la firma ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE, CUIT N° 30-71428197-2, con domicilio legal en Av. Alem 1050 Piso 9, de esta Ciudad, representado en este acto por el Sr. Norberto José Cots, CUIT N° 23-10161759-9, en su carácter de Representante Legal, y el Sr. Juan Esteban Casas, CUIT N° 20-25886032-3, en su carácter de Representante Técnico, en adelante LA CONTRATISTA, ambas denominadas en conjunto como LAS PARTES, acuerdan celebrar la presente Acta acuerdo, en adelante el ACTA, conforme las consideraciones previas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES:

Que mediante la Ley 1.854 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de “Basura Cero”, el cual es definido como *el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos;*

Que la Ley N° 4.120 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), regulatoria del Servicio Público de Higiene Urbana, estableció entre los objetivos de tal servicio público su prestación eficiente, la regulación adecuada de la actividad de recolección y el mantenimiento de la higiene pública a efectos de prevenir daños en la salud y el medio ambiente;

Que por Decreto N° 162-AJG/13, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, el “GCBA”), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos” y facultó al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público a, entre otras cuestiones, dictar todos los actos que sean menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización, incluyendo la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así como rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable;

Que por Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 106-MAYEPGC/14, se aprobó la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos” adjudicándose la Zona 4 a la empresa ECOHABITAT S.A. Y OTRA UTE;

Que el 27 de enero de 2014 el GCBA y LA CONTRATISTA suscribieron la respectiva contrata, fijando como fecha de inicio de las prestaciones el día 1 de octubre de 2014;

Que una vez implementado el sistema de “contenerización” diferenciada de residuos sólidos urbanos fracción húmedos, resultó necesario implementar mayores recursos de mano de obra y equipamiento en la zona adjudicada;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que en pos de brindar un servicio integral y eficaz se requirió establecer un régimen que permitiera remunerar los mayores recursos provistos por la empresa en la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la zona, toda vez que la provisión de los mismos resulta imprescindible para su correcta ejecución, así como para asegurar la salubridad pública, objetivos indelegables del Gobierno según la legislación en vigencia;

Que, actualmente, los mayores servicios y recursos que debieron afectarse a la ejecución del contrato se encuentran unificados en el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 29613333/18, que posteriormente fue prorrogada por veinticuatro (24) meses por el Acta acuerdo registrada bajo el N° 3941339/21;

Que, por otro lado, con el objeto de equiparar transitoriamente los servicios de recolección de residuos en la Zona 5, a cargo del Ente de Higiene Urbana de la Ciudad (Ley N° 462, según texto consolidado por Ley N° 6.347), con el resto de las zonas del servicio público de higiene urbana se celebraron actas acuerdo para la optimización del mismo, encontrándose actualmente vigente, en relación con LA CONTRATISTA el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 22032072/21;

Que, paralelamente, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al brote de coronavirus (COVID-19) y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley Nacional N° 27.541;

Que, como consecuencia, el 7 de mayo de 2020 se sancionó la Ley N° 6.301 de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual en el artículo 1° se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/20, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, la cual fue prorrogada sucesivamente hasta la actualidad, a fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus SARS-CoV-2;

Que dicha medida se encuentra actualmente vigente conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 11-AJG/21;

Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, el Poder Ejecutivo nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;

Que dicha circunstancia se extendió a través de sucesivas prórrogas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 8 de noviembre de 2020, fecha a partir de la cual comenzó a regir el nuevo régimen de distanciamiento social, preventivo y obligatorio con diferentes medidas para hacer frente a la pandemia y mitigar el impacto sanitario del SARS-CoV-2 conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que, a partir del 9 de abril de 2021, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21, modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/21 comenzó a regir un nuevo régimen de medidas de prevención estableciendo medidas especialmente restrictivas para las áreas consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, entre las cuales se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), medidas de prevención que fueron prorrogadas hasta el 30 de septiembre de 2021 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494-PEN/21;

Que la prolongación en el tiempo de las circunstancias descriptas y, en particular, del aislamiento social, obligatorio y preventivo, ha perjudicado el funcionamiento del sector productivo y económico de la Ciudad evidenciando un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de su población;

Que, a este contexto debe agregarse que, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735-PEN/20, se estableció que, a partir de su entrada en vigencia y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al dos con 32/100 por ciento (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que, asimismo, el Decreto precitado estableció que, a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al uno con 40/100 por ciento (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que el 10 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional N° 27.606 que aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero de 2016, estableciendo diferentes medidas que resultan arbitrarias e inconstitucionales y que vulneran la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los derechos adquiridos por esta;

Que, sin perjuicio de que la Ciudad ha cuestionado la normativa nacional precitada que reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación, esa decisión afecta la disponibilidad y percepción de los recursos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en ese contexto, se dictó la Ley N° 6.384 y mediante su artículo 14, se facultó al Poder Ejecutivo local, en el marco de sus competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, implicando la posibilidad de

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad;

Que, por la sumatoria de las circunstancias expuestas, resulta necesario arbitrar las medidas para propiciar una redistribución de los recursos que resulte financiera y económicamente conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, como consecuencia, se torna imprescindible establecer nuevos términos del contrato que resulten de mayor beneficio para los intereses del Estado;

Que para preservar el interés público involucrado resulta oportuno tomar las medidas pertinentes en miras de generar un efectivo ahorro en beneficio de la Administración Pública local, sin que ello altere en modo alguno el objeto principal de la contratación celebrada;

Que, como consecuencia del análisis técnico pormenorizado realizado por la Dirección General de Limpieza, conforme IF-2021-26845314-GCABA-DGLIM resulta plausible realizar una disminución de hasta el cuatro por ciento (4%) sobre la certificación mensual por la prestación del servicio presentada por la contratista;

Que la mentada disminución deberá efectuarse sobre la rentabilidad de la prestación del servicio básico sin que la misma implique, bajo ningún concepto, ser trasladada a la reducción del personal de higiene de la empresa, ni en la cantidad, ni en la calidad de la prestación del servicio;

Que, a tales efectos, señala Cassagne que *...la 'potestas variandi' puede relacionarse con dos principios fundamentales del contrato administrativo: a) el de la 'lex contractus', articulado en el Art. 1.197 del Código Civil, aplicable al derecho administrativo con las peculiaridades de esta disciplina; y b) el principio de la inalterabilidad del contrato que tiende a preservar la igualdad de los terceros ante los beneficios públicos. En el primer supuesto, el 'pacta sunt servanda' impide que el poder modificatorio altere la ecuación económico financiera del contrato administrativo, mientras que, en el segundo, la 'potestas variandi' no se ejerce como una excepción al principio de la inalterabilidad del contrato, sino que juega como un supuesto de articulación entre la finalidad y el contenido de las obligaciones concretamente asumidas por ambas partes. Esta compatibilidad entre la potestad modificatoria y el principio de inalterabilidad es la que permite que la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el cambio de circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo que será lícito y justo en cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias, esto es, cualquiera que hubiera sido el contratista seleccionado en condiciones normales y en la medida en que no se suprima el riesgo empresario (CASSAGNE, Juan Carlos, Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, 1995, páginas 128/129);*

Que resulta necesario asegurar el beneficio económico obtenido mediante dicha disminución durante un plazo suficiente que asegure a largo plazo la recomposición financiera del GCBA sin que esto afecta la ecuación económico financiera para las PARTES más allá del umbral de tolerancia del contrato;

Que, asimismo, el mencionado informe pone de manifiesto que, para que una medida de dicha envergadura no vulnere la ecuación económico-financiera del contrato de modo tal que afecte

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

la viabilidad del mismo, resulta necesario realizar una extensión del término del contrato por al menos un plazo de cuatro (4) años;

Que, en igual sentido, en función de la quita estipulada resulta necesario reevaluar los requerimientos establecidos en el artículo 48 inciso k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y concordantes sobre innovación, en cuanto a la provisión de contenedores y equipamiento por parte de LA CONTRATISTA, a fin de compatibilizarlo con la nueva tipología y tecnología de equipamiento que la Ciudad pretende incorporar y viene incorporando a fin de mejorar los servicios;

Que, en la misma línea de ideas, el GCBA evaluó asumir el reconocimiento del adicional remunerativo correspondiente al reconocimiento de antigüedad y vacaciones de los operarios afectados al servicio dentro de la nómina de LA CONTRATISTA a partir de la entrada en vigencia de la prórroga de plazo contractual que se propicia, siempre que el reconocimiento se corresponda con dicho período;

Que, realizado el análisis pertinente, el diferimiento financiero consecuencia de la reducción que se propicia resulta un beneficio para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encima del impacto económico a futuro que implica el asumir el costo de las innovaciones relativas a contenedores y equipamientos y del reconocimiento de adicionales por antigüedad y vacaciones, siendo que ante el escenario de una nueva licitación, dichos costos pasarían a formar parte del nuevo contrato de todas formas a partir de la absorción del personal por parte de las nuevas contratistas exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, a los fines de asegurar la recomposición económico financiera del GCBA a largo plazo, teniendo en cuenta la insostenible prolongación en el tiempo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, siendo que, por caso, en la República Argentina, afrontamos recientemente el arrecio de una segunda ola de contagios de COVID-19 con foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires, resulta necesario requerir un esfuerzo de LA CONTRATISTA manteniendo un descuento sobre la certificación de dicho período dentro de los parámetros indicados supra;

Que, si bien el Artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la cláusula décima del Contrato celebrado entre el GCBA y la Contratista establecen las bases para la ampliación o disminución del servicio adjudicado, desde el punto de vista de la prelación normativa, la legislación dictada a partir de la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia del COVID-19 es de carácter imperativo y por ello se aplica de pleno derecho al plexo jurídico que rige el contrato, incluido sus normas supletorias, imponiendo una interpretación acorde con la emergencia en los supuestos específicos en que corresponda;

Que LA CONTRATISTA ha sido notificada de la presente medida y ha prestado conformidad mediante las constancias obrantes en el EX-2021- 10037188-GCABA-MEPHUGC;

Que, por Ley de Ministerios N° 6.292, según texto consolidado por Ley N° 6.347, se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad sustituyendo al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el Ministerio Espacio Público e Higiene Urbana en lo atinente a la *regulación, control y administración de los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación, reciclaje y disposición de los residuos*;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que la Subsecretaría de Higiene Urbana, autoridad de aplicación del contrato de marras, depende de este Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana conforme Decreto N° 463/19 y modificatorio.

En virtud de lo expuesto, LAS PARTES convienen suscribir la presente ACTA, de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan prorrogar el contrato por un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de vencimiento del mismo bajo idénticas condiciones a las adjudicadas. En virtud de ello, el vencimiento del contrato operará el 30 de septiembre de 2028.

Sin perjuicio de lo anterior, mantiene plena vigencia, la facultad de prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas por un período de hasta doce (12) meses establecida en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan aplicar un descuento del cuatro por ciento (4%) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2024 en relación con el contrato correspondiente a la Zona N° 4 del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos (Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13). El descuento se aplicará sobre el valor de las tareas tomando en consideración hasta la última redeterminación que le fuera aplicable solo para el servicio básico, quedando excluidos los mayores servicios y los gastos por optimización del servicio de Zona V.

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES acuerdan que el descuento establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA por un descuento en idénticas condiciones por el dos por ciento (2%) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES acuerdan que el descuento referido en la CLÁUSULA SEGUNDA y en la CLÁUSULA TERCERA no podrá ser trasladado, bajo ningún concepto, a la reducción del personal de higiene ni a la cantidad y/o calidad de la prestación del servicio.

CLÁUSULA QUINTA: El GCBA asume el costo mensual del adicional por antigüedad y vacaciones del salario correspondiente a los operarios de LA CONTRATISTA efectivamente afectados a la prestación del servicio en la proporción correspondiente a lo trabajado a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

El costo asumido por el GCBA tiene un tope máximo equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA TERCERA para el mes correspondiente al reconocimiento.

CLÁUSULA SEXTA: LAS PARTES que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, la provisión y reposición de contenedores por cualquier causa en los términos del artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana u organismo que en un futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Los contenedores deberán cumplir con las mismas características técnicas establecidas en el artículo 10.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Lo establecido en la presente cláusula no afecta el resto de las obligaciones establecidas en la documentación contractual para LA CONTRATISTA en relación con los contenedores para su control, su limpieza y desinfección, su mantenimiento preventivo y correctivo, comunicación al vecino y la responsabilidad que de ello se derive. Asimismo, LAS PARTES acuerdan ratificar la vigencia del procedimiento aprobado por Disposición N° 62-DGLIM/20 para el reconocimiento de los gastos derivados por contenedores vandalizados.

CLÁUSULA SÉPTIMA: LAS PARTES acuerdan -que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, las inversiones referidas al reemplazo, renovación, adaptación e incremento de flota por cualquier causa conforme con el Plan de Equipamiento establecido en el artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de los artículos 13.2 y 13.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas y de los artículos concomitantes del contrato deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza u organismo que en un futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA. Cuando las unidades superen la antigüedad máxima de diez (10) años, la Dirección General de Limpieza u organismo que en un futuro lo reemplace, podrá determinar la no sustitución si se acredita que las mismas aún son plenamente operativas y funcionales.

CLÁUSULA OCTAVA: El tope mensual de las erogaciones correspondientes a lo establecido en las CLÁUSULAS SEXTA y SÉPTIMA en conjunto, es equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA SEGUNDA y CLÁUSULA TERCERA.

A partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato, dicho tope deberá tener en cuenta también los reconocimientos que se realicen en el marco de lo dispuesto en la CLÁUSULA QUINTA.

CLÁUSULA NOVENA: LA CONTRATISTA se obliga a presentar ante la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA la adecuación correspondiente de la garantía de cumplimiento del contrato establecida en el artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la suscripción de la presente.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todas las obligaciones contractuales previamente establecidas que no fueran expresamente modificadas por medio de la presente ACTA mantienen su eficacia durante la vigencia del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus representantes, las diferencias que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o ejecución de la presente ACTA. De no ser ello posible, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios legales en los indicados en el encabezado, donde se tendrá por válidas todas las notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse al

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido en la Resolución N° 77-PG/06. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante notificación fehaciente entre LAS PARTES.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se formaliza la presente ACTA, firmándose tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los del mes de octubre de 2021.



ING. JUAN E. CASAS
REPRESENTANTE TECNICO
ECOHABITAT SA Y OTRA U.T.E.



NORBERTO J. COTS
REPRESENTANTE LEGAL
ECOHABITAT SA Y OTRA U.T.E.





Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

ACTA ACUERDO

ADENDA AL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA – FRACCIÓN HÚMEDOS (LICITACIÓN PÚBLICA N° 997-SIGAF/13) EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Señora Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, María Clara Muzzio, CUIT N° 27-28755948-3, con domicilio en la calle Martín García N° 344, piso 3°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL GCBA, y por la otra parte la firma ASHIRA S.A. MARTIN Y MARTIN S.A. UTE, CUIT N° 30-71428197-2, con domicilio legal en Av. Directorio N° 1733, de esta Ciudad, representado en este acto por el Sr. Alejandro Fabio Carpintiero, CUIT N° 20-17606735-8, en su carácter de Representante Legal, y el Sr. Federico Galloni, CUIT N° 20-29059264-0, en su carácter de Representante Técnico, en adelante LA CONTRATISTA, ambas denominadas en conjunto como LAS PARTES, acuerdan celebrar la presente Acta acuerdo, en adelante el ACTA, conforme las consideraciones previas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES:

Que mediante la Ley 1.854 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de “Basura Cero”, el cual es definido como *el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos;*

Que la Ley N° 4.120 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), regulatoria del Servicio Público de Higiene Urbana, estableció entre los objetivos de tal servicio público su prestación eficiente, la regulación adecuada de la actividad de recolección y el mantenimiento de la higiene pública a efectos de prevenir daños en la salud y el medio ambiente;

Que por Decreto N° 162-AJG/13, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, el “GCBA”), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos” y facultó al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público a, entre otras cuestiones, dictar todos los actos que sean menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización, incluyendo la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así como rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable;

Que por Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 106-MAYEPGC/14, se aprobó la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos” adjudicándose la Zona 6 a la empresa ASHIRA S.A. MARTIN Y MARTIN S.A. UTE;

Que el 27 de enero de 2014 el GCBA y LA CONTRATISTA suscribieron la respectiva contrata, fijando como fecha de inicio de las prestaciones el día 1 de octubre de 2014;

Que una vez implementado el sistema de “contenerización” diferenciada de residuos sólidos urbanos fracción húmedos, resultó necesario implementar mayores recursos de mano de obra y equipamiento en la zona adjudicada;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que en pos de brindar un servicio integral y eficaz se requirió establecer un régimen que permitiera remunerar los mayores recursos provistos por la empresa en la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la zona, toda vez que la provisión de los mismos resulta imprescindible para su correcta ejecución, así como para asegurar la salubridad pública, objetivos indelegables del Gobierno según la legislación en vigencia;

Que, actualmente, los mayores servicios y recursos que debieron afectarse a la ejecución del contrato se encuentran unificados en el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 27247872/18, que posteriormente fue prorrogada por veinticuatro (24) meses por el Acta acuerdo registrada bajo el N° 4054876/21;

Que, por otro lado, con el objeto de equiparar transitoriamente los servicios de recolección de residuos en la Zona 5, a cargo del Ente de Higiene Urbana de la Ciudad (Ley N° 462, según texto consolidado por Ley N° 6.347), con el resto de las zonas del servicio público de higiene urbana se celebraron actas acuerdo para la optimización del mismo, encontrándose actualmente vigente, en relación con LA CONTRATISTA el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 22030641/21;

Que, asimismo, en el marco de lo estipulado en el punto 22 del Anexo VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyo objetivo primordial es sostener la higiene e inducir a las buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos en las villas de emergencia, se encuentra vigente el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 22257657/21 correspondiente al Programa de Acción Social de la Zona de marras;

Que mediante Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 26192742/21 se reconocen los mayores gastos en los que incurre LA CONTRATISTA en concepto de locación de las bases y sub-bases operativas utilizadas para la logística y correcta operación del servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 14.1 de la Sección II del Anexo V del Pliego de Especificaciones Técnicas y artículos concordantes;

Que, paralelamente, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al brote de coronavirus (COVID-19) y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley Nacional N° 27.541;

Que, como consecuencia, el 7 de mayo de 2020 se sancionó la Ley N° 6.301 de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual en el artículo 1° se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/20, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, la cual fue prorrogada sucesivamente hasta la actualidad, a fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus SARS-CoV-2;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que dicha medida se encuentra actualmente vigente conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 10 -AJG/21;

Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, el Poder Ejecutivo nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;

Que dicha circunstancia se extendió a través de sucesivas prórrogas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 8 de noviembre de 2020, fecha a partir de la cual comenzó a regir el nuevo régimen de distanciamiento social, preventivo y obligatorio con diferentes medidas para hacer frente a la pandemia y mitigar el impacto sanitario del SARS-CoV-2 conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20;

Que, a partir del 9 de abril de 2021, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21, modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/21 comenzó a regir un nuevo régimen de medidas de prevención estableciendo medidas especialmente restrictivas para las áreas consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, entre las cuales se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA);

Que las medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria fueron prorrogadas hasta el presente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494-PEN/21;

Que la prolongación en el tiempo de las circunstancias descriptas y, en particular, del aislamiento social, obligatorio y preventivo, ha perjudicado el funcionamiento del sector productivo y económico de la Ciudad evidenciando un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de su población;

Que, a este contexto debe agregarse que, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735 -PEN/20, se estableció que, a partir de su entrada en vigencia y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al dos con 32/100 por ciento (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que, asimismo, el Decreto precitado estableció que, a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al uno con 40/100 por ciento (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que el 10 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional N° 27.606 que aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero de 2016, estableciendo diferentes medidas que resultan arbitrarias e inconstitucionales y que vulneran la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los derechos adquiridos por esta;

Que, sin perjuicio de que la Ciudad ha cuestionado la normativa nacional precitada que reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación, esa decisión afecta la disponibilidad y percepción de los recursos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en ese contexto, se dictó la Ley N° 6.384 y mediante su artículo 14, se facultó al Poder Ejecutivo local, en el marco de sus competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, implicando la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad;

Que, por la sumatoria de las circunstancias expuestas, resulta necesario arbitrar las medidas para propiciar una redistribución de los recursos que resulte financiera y económicamente conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, como consecuencia, se torna imprescindible establecer nuevos términos del contrato que resulten de mayor beneficio para los intereses del Estado;

Que para preservar el interés público involucrado resulta oportuno tomar las medidas pertinentes en miras de generar un efectivo ahorro en beneficio de la Administración Pública local, sin que ello altere en modo alguno el objeto principal de la contratación celebrada;

Que, como consecuencia del análisis técnico pormenorizado realizado por la Dirección General de Limpieza, conforme IF-2021-26849824-GCABA-DGLIM, resulta plausible realizar una disminución de hasta el cuatro por ciento (4%) sobre la certificación mensual por la prestación del servicio presentada por la contratista;

Que la mentada disminución deberá efectuarse sobre la rentabilidad de la prestación del servicio básico, sin que la misma implique, bajo ningún concepto, ser trasladada a la reducción del personal de higiene de la empresa, ni en la cantidad, ni en la calidad de la prestación del servicio;

Que, a tales efectos, señala Cassagne que *...la 'potestas variandi' puede relacionarse con dos principios fundamentales del contrato administrativo: a) el de la 'lex contractus', articulado en el Art. 1.197 del Código Civil, aplicable al derecho administrativo con las peculiaridades de esta disciplina; y b) el principio de la inalterabilidad del contrato que tiende a preservar la igualdad de los terceros ante los beneficios públicos. En el primer supuesto, el 'pacta sunt servanda'*

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

impide que el poder modificatorio altere la ecuación económico financiera del contrato administrativo, mientras que, en el segundo, la 'potestas variandi' no se ejerce como una excepción al principio de la inalterabilidad del contrato, sino que juega como un supuesto de articulación entre la finalidad y el contenido de las obligaciones concretamente asumidas por ambas partes. Esta compatibilidad entre la potestad modificatoria y el principio de inalterabilidad es la que permite que la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el cambio de circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo que será lícito y justo en cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias, esto es, cualquiera que hubiera sido el contratista seleccionado en condiciones normales y en la medida en que no se suprima el riesgo empresario (CASSAGNE, Juan Carlos, Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, 1995, páginas 128/129);

Que resulta necesario asegurar el beneficio económico obtenido mediante dicha disminución durante un plazo suficiente que asegure a largo plazo la recomposición financiera del GCBA sin que esto afecta la ecuación económico financiera para las PARTES más allá del umbral de tolerancia del contrato;

Que, asimismo, el mencionado informe pone de manifiesto que, para que una medida de dicha envergadura no vulnere la ecuación económico-financiera del contrato de modo tal que afecte la viabilidad del mismo, resulta necesario realizar una extensión del término del contrato por al menos un plazo de cuatro (4) años;

Que, en igual sentido, en función de la quita estipulada resulta necesario reevaluar los requerimientos establecidos en el artículo 48 inciso k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y concordantes sobre innovación, en cuanto a la provisión de contenedores y equipamiento por parte de LA CONTRATISTA, a fin de compatibilizarlo con la nueva tipología y tecnología de equipamiento que la Ciudad pretende incorporar y viene incorporando a fin de mejorar los servicios;

Que, en la misma línea de ideas, el GCBA evaluó asumir el reconocimiento del adicional remunerativo correspondiente al reconocimiento de antigüedad y vacaciones de los operarios afectados al servicio dentro de la nómina de LA CONTRATISTA, a partir de la entrada en vigencia de la prórroga de plazo contractual que se propicia, siempre que el reconocimiento se corresponda con dicho período;

Que, realizado el análisis pertinente, el diferimiento financiero consecuencia de la reducción que se propicia resulta un beneficio para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encima del impacto económico a futuro que implica el asumir el costo de las innovaciones relativas a contenedores y equipamientos y del reconocimiento de adicionales por antigüedad y vacaciones, siendo que ante el escenario de una nueva licitación, dichos costos pasarían a formar parte del nuevo contrato de todas formas a partir de la absorción del personal por parte de las nuevas contratistas exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, a los fines de asegurar la recomposición económico financiera del GCBA a largo plazo, teniendo en cuenta la insostenible prolongación en el tiempo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, siendo que, por caso, en la República Argentina, afrontamos recientemente el

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

arrecio de una segunda ola de contagios de COVID-19 con foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires, resulta necesario requerir un esfuerzo de LA CONTRATISTA manteniendo un descuento sobre la certificación de dicho período dentro de los parámetros indicados supra;

Que, si bien el Artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la cláusula décima del Contrato celebrado entre el GCBA y la Contratista establecen las bases para la ampliación o disminución del servicio adjudicado, desde el punto de vista de la prelación normativa, la legislación dictada a partir de la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia del COVID-19 es de carácter imperativo y por ello se aplica de pleno derecho al plexo jurídico que rige el contrato, incluido sus normas supletorias, imponiendo una interpretación acorde con la emergencia en los supuestos específicos en que corresponda;

Que LA CONTRATISTA ha sido notificada de la presente medida y ha prestado conformidad mediante las constancias obrantes en el EX-2021- 10037188-GCABA-MEPHUGC;

Que, por Ley de Ministerios N° 6.292, según texto consolidado por Ley N° 6.347, se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad sustituyendo al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el Ministerio Espacio Público e Higiene Urbana en lo atinente a la *regulación, control y administración de los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación, reciclaje y disposición de los residuos*;

Que la Subsecretaría de Higiene Urbana, autoridad de aplicación del contrato de marras, depende de este Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana conforme Decreto N° 463/19 y modificatorio.

En virtud de lo expuesto, LAS PARTES convienen suscribir la presente ACTA, de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan prorrogar el contrato por un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de vencimiento del mismo bajo idénticas condiciones a las adjudicadas. En virtud de ello, el vencimiento del contrato operará el 30 de septiembre de 2028.

Sin perjuicio de lo anterior, mantiene plena vigencia, la facultad de prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas por un período de hasta doce (12) meses establecida en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan aplicar un descuento del cuatro por ciento (4 %) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2024 en relación con el contrato correspondiente a la Zona N° 6 del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos (Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13). El descuento se aplicará sobre el valor de las tareas tomando en consideración hasta la última redeterminación que le fuera aplicable solo para el servicio básico, quedando excluidos los mayores servicios, el Programa de Acción Social y los gastos por optimización del servicio de Zona V y el reconocimiento de gasto por alquiler de bases operativas.

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES acuerdan sustituir el descuento establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA por un descuento en idénticas condiciones por el dos por ciento (2 %) sobre el valor

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES acuerdan que el descuento referido en las CLÁUSULAS SEGUNDA y en la CLÁUSULA TERCERA no podrá ser trasladado, bajo ningún concepto, a la reducción del personal de higiene ni a la cantidad y/o calidad de la prestación del servicio.

CLÁUSULA QUINTA: El GCBA asume el costo mensual del adicional por antigüedad y vacaciones del salario correspondiente a los operarios de LA CONTRATISTA efectivamente afectados a la prestación del servicio en la proporción correspondiente a lo trabajado a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

El costo asumido por el GCBA tiene un tope máximo equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA TERCERA para el mes correspondiente al reconocimiento.

CLÁUSULA SEXTA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, la provisión y reposición de contenedores por cualquier causa en los términos del artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana u organismo que en un futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA.

Los contenedores deberán cumplir con las mismas características técnicas establecidas en el artículo 10.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Lo establecido en la presente cláusula no afecta el resto de las obligaciones establecidas en la documentación contractual para LA CONTRATISTA en relación con los contenedores para su control, su limpieza y desinfección, su mantenimiento preventivo y correctivo, comunicación al vecino y la responsabilidad que de ello se derive. Asimismo, LAS PARTES acuerdan ratificar la vigencia del procedimiento aprobado por Disposición N° 62-DGLIM/20 para el reconocimiento de los gastos derivados por contenedores vandalizados.

CLÁUSULA SÉPTIMA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, las inversiones referidas al reemplazo, renovación, adaptación e incremento de flota por cualquier causa conforme con el Plan de Equipamiento establecido en el artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de los artículos 13.2 y 13.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas y de los artículos concordantes del contrato deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza u organismo que en un futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA. Cuando las unidades superen la antigüedad máxima de diez (10) años, la Dirección General de Limpieza u organismo que en un futuro lo reemplace, podrá determinar la no sustitución si se acredita que las mismas aun son plenamente operativas y funcionales.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

CLÁUSULA OCTAVA: El tope de las erogaciones correspondientes a lo establecido en las CLÁUSULAS SEXTA y SÉPTIMA en conjunto, es equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA SEGUNDA y CLÁUSULA TERCERA.

A partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato, dicho tope deberá tener en cuenta también los reconocimientos que se realicen en el marco de lo dispuesto en la CLÁUSULA QUINTA.

CLÁUSULA NOVENA: LA CONTRATISTA se obliga a presentar ante la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA la adecuación correspondiente de la garantía de cumplimiento del contrato establecida en el artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la suscripción de la presente.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todas las obligaciones contractuales previamente establecidas que no fueran expresamente modificadas por medio de la presente ACTA mantienen su eficacia durante la vigencia del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus representantes, las diferencias que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o ejecución de la presente ACTA. De no ser ello posible, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios legales en los indicados en el encabezado, donde se tendrá por validas todas las notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido en la Resolución N° 77-PG/06. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante notificación fehaciente entre LAS PARTES.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se formaliza la presente ACTA, firmándose tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los del mes de septiembre de 2021.

Ashira S.A. - Martín y Martín S.A. - UTE
ALEJANDRO FABIO CARPINTERO
Representante Legal

Lic. Federico Galloni
Representante Técnico
Ashira S.A. Martín y Martín UTE

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

ACTA ACUERDO

ADENDA AL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA – FRACCIÓN HÚMEDOS (LICITACIÓN PÚBLICA N° 997-SIGAF/13) EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Señora Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, María Clara Muzzio, CUIT N° 27-28755948-3, con domicilio en la calle Martín García N° 344, piso 3°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL GCBA, y por la otra parte la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIyF -URBASER ARGENTINA S.A. UTE, CUIT N° 30-71426369-9, con domicilio legal en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 23, de esta Ciudad, representado en este acto por el Sr. Santiago Carlos Ameri, DNI N° 23.804.434, en su carácter de Representante Legal y Representante Técnico, en adelante LA CONTRATISTA, ambas denominadas en conjunto como LAS PARTES, acuerdan celebrar la presente Acta acuerdo, en adelante el ACTA, conforme las consideraciones previas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES:

Que mediante la Ley 1.854 (según texto consolidado por Ley N° 6.347), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de “Basura Cero”, el cual es definido como *el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos;*

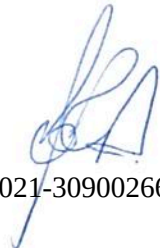
Que la Ley N° 4.120, regulatoria del Servicio Público de Higiene Urbana, estableció entre los objetivos de tal servicio público su prestación eficiente, la regulación adecuada de la actividad de recolección y el mantenimiento de la higiene pública a efectos de prevenir daños en la salud y el medio ambiente;

Que por Decreto N° 162-AJG/13, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, el “GCBA”), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la “Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos” y facultó al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público a, entre otras cuestiones, dictar todos los actos que sean menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización, incluyendo la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así como rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable;

Que por Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13 y su rectificatoria Resolución N° 106-MAYEPGC/14, se aprobó la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos” adjudicándose la Zona 7 a la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIyF -URBASER ARGENTINA S.A. UTE;

Que el 27 de enero de 2014 el GCBA y LA CONTRATISTA suscribieron la respectiva contrata, fijando como fecha de inicio de las prestaciones el día 1 de octubre de 2014;

Que una vez implementado el sistema de “contenerización” diferenciada de residuos sólidos urbanos fracción húmedos, resultó necesario implementar mayores recursos de mano de obra y equipamiento en la zona adjudicada;



IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que en pos de brindar un servicio integral y eficaz se requirió establecer un régimen que permitiera remunerar los mayores recursos provistos por la empresa en la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la zona, toda vez que la provisión de los mismos resulta imprescindible para su correcta ejecución, así como para asegurar la salubridad pública, objetivos indelegables del Gobierno según la legislación en vigencia;

Que, actualmente, los mayores servicios y recursos que debieron afectarse a la ejecución del contrato se encuentran unificados en el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 27249605/18 que posteriormente fue prorrogada por veinticuatro (24) meses por el Acta acuerdo registrada bajo el N° 4055962/21;

Que, por otro lado, con el objeto de equiparar transitoriamente los servicios de recolección de residuos en la Zona 5, a cargo del Ente de Higiene Urbana de la Ciudad (Ley N° 462, según texto consolidado por Ley N° 6.347), con el resto de las zonas del servicio público de higiene urbana se celebraron actas acuerdo para la optimización del mismo, encontrándose actualmente vigente, en relación con LA CONTRATISTA el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 22027993/21;

Que, asimismo, en el marco de lo estipulado en el punto 22 del Anexo VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyo objetivo primordial es sostener la higiene e inducir a las buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos en las villas de emergencia, se encuentra vigente el Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 22718832/21 correspondiente al Programa de Acción Social de la Zona de marras;

Que mediante Acta Acuerdo registrada ante la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 27578976/20 se reconocen los mayores gastos en los que incurre LA CONTRATISTA en concepto de locación de las bases y sub-bases operativas utilizadas para la logística y correcta operación del servicio, en virtud de lo establecido en el artículo 14.1 de la Sección II del Anexo V del Pliego de Especificaciones Técnicas y artículos concordantes;

Que, paralelamente, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al brote de coronavirus (COVID-19) y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley Nacional N° 27.541;

Que, como consecuencia, el 7 de mayo de 2020 se sancionó la Ley N° 6.301 de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual en el artículo 1° se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/20, se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio de 2020, la cual fue prorrogada sucesivamente hasta la actualidad, a fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus SARS-CoV-2;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que dicha medida se encuentra actualmente vigente conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 10-AJG/21;

Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, el Poder Ejecutivo nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;

Que dicha circunstancia se extendió a través de sucesivas prórrogas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 8 de noviembre de 2020, fecha a partir de la cual comenzó a regir el nuevo régimen de distanciamiento social, preventivo y obligatorio con diferentes medidas para hacer frente a la pandemia y mitigar el impacto sanitario del SARS-CoV-2 conforme Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20;

Que, a partir del 9 de abril de 2021, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21, modificado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/21 comenzó a regir un nuevo régimen de medidas de prevención estableciendo medidas especialmente restrictivas para las áreas consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, entre las cuales se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA);

Que las medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria fueron prorrogadas hasta el presente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 494-PEN/21;

Que la prolongación en el tiempo de las circunstancias descriptas y, en particular, del aislamiento social, obligatorio y preventivo, ha perjudicado el funcionamiento del sector productivo y económico de la Ciudad evidenciando un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de su población;

Que, a este contexto debe agregarse que, por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735-PEN/20, se estableció que, a partir de su entrada en vigencia y hasta la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al dos con 32/100 por ciento (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

Que, asimismo, el Decreto precitado estableció que, a partir de la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al uno con 40/100 por ciento (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley;

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que el 10 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional N° 27.606 que aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero de 2016, estableciendo diferentes medidas que resultan arbitrarias e inconstitucionales y que vulneran la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los derechos adquiridos por esta;

Que, sin perjuicio de que la Ciudad ha cuestionado la normativa nacional precitada que reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación, esa decisión afecta la disponibilidad y percepción de los recursos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en ese contexto, se dictó la Ley N° 6.384 y mediante su artículo 14 se facultó al Poder Ejecutivo local, en el marco de sus competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, implicando la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad;

Que, por la sumatoria de las circunstancias expuestas, resulta necesario arbitrar las medidas para propiciar una redistribución de los recursos que resulte financiera y económicamente conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, como consecuencia, se torna imprescindible establecer nuevos términos del contrato que resulten de mayor beneficio para los intereses del Estado;

Que para preservar el interés público involucrado resulta oportuno tomar las medidas pertinentes en miras de generar un efectivo ahorro en beneficio de la Administración Pública local, sin que ello altere en modo alguno el objeto principal de la contratación celebrada;

Que, como consecuencia del análisis técnico pormenorizado realizado por la Dirección General de Limpieza, conforme IF-2021-26850614-GCABA-DGLIM, resulta plausible realizar una disminución de hasta el cuatro por ciento (4%) sobre la certificación mensual por la prestación del servicio presentada por la contratista;

Que la mentada disminución deberá efectuarse sobre la rentabilidad de la prestación del servicio básico, sin que la misma implique, bajo ningún concepto, ser trasladada a la reducción del personal de higiene de la empresa, ni en la cantidad, ni en la calidad de la prestación del servicio;

Que, a tales efectos, señala Cassagne que *...la 'potestas variandi' puede relacionarse con dos principios fundamentales del contrato administrativo: a) el de la 'lex contractus', articulado en el Art. 1.197 del Código Civil, aplicable al derecho administrativo con las peculiaridades de esta disciplina; y b) el principio de la inalterabilidad del contrato que tiende a preservar la igualdad de los terceros ante los beneficios públicos. En el primer supuesto, el 'pacta sunt servanda' impide que el poder modificador altere la ecuación económico financiera del contrato administrativo,*

PCU

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

mientras que, en el segundo, la 'potestas variandi' no se ejerce como una excepción al principio de la inalterabilidad del contrato, sino que juega como un supuesto de articulación entre la finalidad y el contenido de las obligaciones concretamente asumidas por ambas partes. Esta compatibilidad entre la potestad modificatoria y el principio de inalterabilidad es la que permite que la Administración introduzca modificaciones a los contratos ante el cambio de circunstancias para cumplir con la finalidad perseguida, lo que será lícito y justo en cuanto las modificaciones fueran objetivamente necesarias, esto es, cualquiera que hubiera sido el contratista seleccionado en condiciones normales y en la medida en que no se suprima el riesgo empresario (CASSAGNE, Juan Carlos, Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, 1995, páginas 128/129);

Que resulta necesario asegurar el beneficio económico obtenido mediante dicha disminución durante un plazo suficiente que asegure a largo plazo la recomposición financiera del GCBA sin que esto afecta la ecuación económico financiera para las PARTES más allá del umbral de tolerancia del contrato;

Que, asimismo, el mencionado informe pone de manifiesto que, para que una medida de dicha envergadura no vulnere la ecuación económico-financiera del contrato de modo tal que afecte la viabilidad del mismo, resulta necesario realizar una extensión del término del contrato por al menos un plazo de cuatro (4) años;

Que, en igual sentido, en función de la quita estipulada resulta necesario reevaluar los requerimientos establecidos en el artículo 48 inciso k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y concordantes sobre innovación, en cuanto a la provisión de contenedores y equipamiento por parte de LA CONTRATISTA, a fin de compatibilizarlo con la nueva tipología y tecnología de equipamiento que la Ciudad pretende incorporar y viene incorporando a fin de mejorar los servicios;

Que, en la misma línea de ideas, el GCBA evaluó asumir el reconocimiento del adicional remunerativo correspondiente al reconocimiento de antigüedad y vacaciones de los operarios afectados al servicio dentro de la nómina de LA CONTRATISTA a partir de la entrada en vigencia de la prórroga de plazo contractual que se propicia, siempre que el reconocimiento se corresponda con dicho período;

Que, realizado el análisis pertinente, el diferimiento financiero consecuencia de la reducción que se propicia resulta un beneficio para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encima del impacto económico a futuro que implica el asumir el costo de las innovaciones relativas a contenedores y equipamientos y del reconocimiento de adicionales por antigüedad y vacaciones, siendo que ante el escenario de una nueva licitación, dichos costos pasarían a formar parte del nuevo contrato de todas formas a partir de la absorción del personal por parte de las nuevas contratistas exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, a los fines de asegurar la recomposición económico financiera del GCBA a largo plazo, teniendo en cuenta la insostenible prolongación en el tiempo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, siendo que, por caso, en la República Argentina, afrontamos recientemente el arrecio de una segunda ola de contagios de COVID-19 con foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires, resulta necesario requerir un esfuerzo de LA CONTRATISTA manteniendo un descuento sobre la certificación de dicho período dentro de los parámetros indicados supra;



IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Que, si bien el Artículo 51 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la cláusula décima del Contrato celebrado entre el GCBA y la Contratista establecen las bases para la ampliación o disminución del servicio adjudicado, desde el punto de vista de la prelación normativa, la legislación dictada a partir de la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia del COVID-19 es de carácter imperativo y por ello se aplica de pleno derecho al plexo jurídico que rige el contrato, incluido sus normas supletorias, imponiendo una interpretación acorde con la emergencia en los supuestos específicos en que corresponda;

Que LA CONTRATISTA ha sido notificada de la presente medida y ha prestado conformidad mediante las constancias obrantes en el EX-2021- 09034229-GCABA-DGTALMEPHU;

Que, por Ley de Ministerios N° 6.292, según texto consolidado por Ley N° 6.347, se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad sustituyendo al entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el Ministerio Espacio Público e Higiene Urbana en lo atinente a la *regulación, control y administración de los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación, reciclaje y disposición de los residuos*;

Que la Subsecretaría de Higiene Urbana, autoridad de aplicación del contrato de marras, depende de este Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana conforme Decreto N° 463/19 y modificatorio.

En virtud de lo expuesto, LAS PARTES convienen suscribir la presente ACTA, de conformidad con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan prorrogar el contrato por un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de vencimiento del mismo bajo idénticas condiciones a las adjudicadas. En virtud de ello, el vencimiento del contrato operará el 30 de septiembre de 2028.

Sin perjuicio de lo anterior, mantiene plena vigencia, la facultad de prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas por un período de hasta doce (12) meses establecida en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan aplicar un descuento del cuatro por ciento (4%), sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2024 en relación con el contrato correspondiente a la Zona N° 7 del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos (Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13). El descuento se aplicará sobre el valor de las tareas tomando en consideración hasta la última redeterminación que le fuera aplicable solo para el servicio básico, quedando excluidos los mayores servicios, el Programa de Acción Social, los gastos por optimización del servicio de Zona V y el reconocimiento de gasto por alquiler de bases operativas.

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES acuerdan sustituir el descuento establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA por un descuento en idénticas condiciones por el dos por ciento (2%) sobre el valor de las tareas que certifique LA CONTRATISTA a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES acuerdan que el descuento referido en la CLÁUSULA SEGUNDA y en la CLÁUSULA TERCERA no podrá ser trasladado, bajo ningún concepto, a la reducción del personal de higiene ni a la cantidad y/o calidad de la prestación del servicio.

CLÁUSULA QUINTA: El GCBA asume el costo mensual del adicional por antigüedad y vacaciones del salario correspondiente a los operarios de LA CONTRATISTA efectivamente afectados a la prestación del servicio en la proporción correspondiente a lo trabajado a partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato.

El costo asumido por el GCBA tiene un tope máximo equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA TERCERA para el mes correspondiente al reconocimiento.

CLÁUSULA SEXTA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, la provisión y reposición de contenedores por cualquier causa en los términos del artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del artículo 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana u organismo que en el futuro lo reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo de GCBA.

Los contenedores cumplir con las mismas características técnicas establecidas en el artículo 10.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Lo establecido en la presente cláusula no afecta el resto de las obligaciones establecidas en la documentación contractual para LA CONTRATISTA en relación con los contenedores para su control, su limpieza y desinfección, su mantenimiento preventivo y correctivo, comunicación al vecino y la responsabilidad que de ello se derive. Asimismo, LAS PARTES acuerdan ratificar la vigencia del procedimiento aprobado por Disposición N° 62-DGLIM/20 para el reconocimiento de los gastos derivados por contenedores vandalizados.

CLÁUSULA SÉPTIMA: LAS PARTES acuerdan que, a partir de la suscripción de la presente y hasta la finalización del contrato, las inversiones referidas al reemplazo, renovación e incremento de flota por cualquier causa conforme con el Plan de Equipamiento establecido en el artículo 48 inc. k) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de los artículos 13.2 y 13.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas y de los artículos concordantes del contrato deberá realizarse con previa autorización de la Dirección General de Limpieza u organismo que en el futuro la reemplace, quien evaluará a su exclusivo juicio la pertinencia del requerimiento. El costo quedará a cargo del GCBA. Cuando las unidades superen la antigüedad máxima de diez (10) años, la Dirección General de Limpieza u organismo que en el futuro la reemplace, podrá determinar la no sustitución si se acredita que las mismas aún son plenamente operativas y funcionales.

CLÁUSULA OCTAVA: El tope mensual de las erogaciones correspondientes a lo establecido en las CLÁUSULAS SEXTA y SÉPTIMA en conjunto, es equivalente al valor del descuento aplicado a LA CONTRATISTA conforme CLÁUSULA SEGUNDA y CLÁUSULA TERCERA.

IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

A partir del 1° de octubre de 2024 y hasta la finalización del contrato, dicho tope deberá tener en cuenta también los reconocimientos que se realicen en el marco de lo dispuesto en la CLÁUSULA QUINTA.

CLÁUSULA NOVENA: LA CONTRATISTA se obliga a presentar ante la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA la adecuación correspondiente de la garantía de cumplimiento del contrato establecida en el artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la suscripción de la presente.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todas las obligaciones contractuales previamente establecidas que no fueran expresamente modificadas por medio de la presente ACTA mantienen su eficacia durante la vigencia del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: LAS PARTES se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus representantes, las diferencias que eventualmente se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o ejecución de la presente ACTA. De no ser ello posible, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios legales en los indicados en el encabezado, donde se tendrá por validas todas las notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. Se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser remitidas a la calle Uruguay N° 458, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido en la Resolución N° 77-PG/06. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante notificación fehaciente entre LAS PARTES.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se formaliza la presente ACTA, firmándose tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los del mes de septiembre de 2021.

SANTIAGO AMERI
APODERADO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-30900266-GCABA-DGLIM

Buenos Aires, Martes 12 de Octubre de 2021

Referencia: s/ Actas de eficiencia: Adendas al SPHU

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 48 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.12 14:10:34 -03'00'

Ramiro J Peralta
Director General
D.G.LIMPIEZA
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.12 14:10:36 -03'00'